

법인설립등기 신청서류 일체

썸티어 주식회사 (XimTier Co., Ltd.)

대표이사 한 일

2025 년 월 일

※ 본 서류는 법인설립등기 신청을 위한 초안입니다.
제출 전 법무사 또는 관할 상업등기소에서 최종 검토를 받으시기 바랍니다.

제출서류 체크리스트

회사명 : 씬티어 주식회사 / 대표이사 : 한일

번호	서류명	부수	비고
①	법인설립등기신청서	1 부	본 서류 포함 (별도 양식)
②	정관	1 부	공증 필요(자본금 10 억 이상) / 소규모 공증 생략 가능
③	발기인회의사록	1 부	발기인 전원 서명·날인
④	이사회회의사록	1 부	대표이사 선임 결의 (소규모 이사회 생략 시 제외)
⑤	취임승낙서	각 1 부	이사·대표이사 (인감 날인 + 인감증명서 첨부)
⑥	주식발행사항 동의서	1 부	발기인 전원 기명날인
⑦	잔액증명서 (주금납입보관증)	1 부	은행 발급 - 자본금 납입 후 취득
⑧	인감신고서	1 부	법인 대표인감 신고 (등기소 양식)
⑨	등기신청수수료 영수필확인서	1 부	인터넷등기소 수납 확인
⑩	대표이사 인감증명서	1 부	주민등록 인감증명서 (3 개월 이내 발급)
⑪	주민등록초본 (대표이사)	1 부	3 개월 이내 발급
⑫	사업자등록 신청서	별도	법인등기 완료 후 세무서 제출

- ※ 소규모 주식회사(자본금 10 억 원 미만, 주주 50 인 미만)의 경우 정관 공증 생략 가능.
- ※ 감사 미선임 특례 : 자본금 10 억 미만 소규모회사는 감사 선임 없이 이사 1 인 체제 가능.
- ※ 이사 1 인 회사는 이사회가 구성되지 않으므로 이사회회의사록 불필요.
- ※ 법인 인감도장은 등기소 제출 전 미리 제작하십시오.

정관

씹티어 주식회사

제 1 장 총 칙

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

- 소프트웨어(Software) 개발, 공급 및 유지보수업
- SaaS(Software as a Service) 서비스 개발 및 운영업
- 모바일·웹 애플리케이션 개발 및 서비스업
- 데이터 분석·인공지능(AI) 솔루션 서비스업
- IT 컨설팅 및 정보기술 서비스업
- 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업
- 인터넷 기반 플랫폼 서비스 운영업
- 전자상거래 및 온라인 마케팅 서비스업
- 위 각 호에 부대되는 일체의 사업

제 3 조 (본점 소재지)

본 회사의 본점은 서울특별시 구로구에 둔다.

필요에 따라 이사회(또는 대표이사)의 결의로 국내외에 지점·사무소·출장소 또는 현지법인을 설치할 수 있다.

제 4 조 (광고방법)

본 회사의 공고는 회사 인터넷 홈페이지(www.ximtier.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 홈페이지에 공고하는 것이 불가능한 경우에는 서울특별시에서 발행하는 일간신문에 한다.

제 2 장 주 식

제 5 조 (발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000 주로 한다.

제 6 조 (1 주의 금액)

1 주의 금액은 금 5,000 원으로 한다.

제 7 조 (설립 시 발행하는 주식의 수)

본 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 수는 2,000 주로 한다.

제 8 조 (주식의 종류)

본 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제 9 조 (주권의 발행)

본 회사는 주식에 대하여 주권을 발행한다. 다만, 주식 전부를 전자등록기관에 전자등록 할 수 있다.

제 10 조 (주식의 양도)

본 회사의 주식을 양도하고자 하는 주주는 이사회에 승인을 받아야 한다.

제 11 조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 12 월 31 일 이 경과한 후 주주명부의 기재사항의 변경을 정지하기 위하여 3 월간 주주명부를 폐쇄한다.

② 본 회사는 매년 12 월 31 일 현재 주주명부에 기재된 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제 3 장 사채 및 신주인수권

제 12 조 (사채의 발행)

이사회는 법령이 정한 범위 안에서 주주 외의 자에 대하여도 사채를 발행할 수 있다.

제 13 조 (신주인수권)

- ① 신주를 발행하는 경우 주주는 보유 주식에 비례하여 우선적으로 신주를 배정받을 권리가 있다.
- ② 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

제 4 장 주주총회

제 14 조 (소집)

- ① 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3 개월 이내에 소집한다.
- ② 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 소집한다.
- ③ 총회는 대표이사가 소집한다.

제 15 조 (소집의 통지)

주주총회를 소집함에는 총회일 2 주일 전에 각 주주에 대하여 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 주주 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

제 16 조 (의결권)

주주는 1 주마다 1 개의 의결권을 가진다.

제 17 조 (결의방법)

- ① 보통결의는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 한다.

② 특별결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

제 18 조 (서면에 의한 결의)

회사는 이사회 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.

제 19 조 (의장)

주주총회의 의장은 대표이사가 한다.

제 20 조 (총회의 의사록)

주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다. 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 참석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 5 장 이사 및 대표이사

제 21 조 (이사의 원수)

본 회사의 이사는 1인 이상 5인 이하로 한다. (설립 시 이사는 1인으로 한다.)

제 22 조 (이사의 선임)

이사는 주주총회에서 선임한다.

제 23 조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 그 임기가 최종 결산기의 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 정기주주총회의 종결 시까지 임기가 연장된다.

제 24 조 (대표이사의 선임)

- ① 이사가 1인인 경우에는 그 이사가 대표이사가 된다.
- ② 이사가 2인 이상인 경우 대표이사는 이사회 결의로 이사 중에서 선임한다.

제 25 조 (이사의 직무)

- ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
- ② 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 결의한 사항을 집행한다.

제 6 장 계산

제 26 조 (사업연도)

본 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제 27 조 (이익금의 처분)

본 회사는 매 사업연도 말의 이익금에서 다음 각 호를 공제한 나머지를 이익준비금 등으로 적립하거나 배당에 총당한다.

1. 이월결손금
2. 법정준비금
3. 임의적립금

제 28 조 (배당)

배당은 매 결산기 말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 7 장 부 칙

제 29 조 (준용)

이 정관에 규정하지 아니한 사항은 상법 및 관계 법령에 따른다.

제 30 조 (설립 시 발기인의 성명·주민등록번호 및 주소)

설립에 참여하는 발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소는 다음과 같다.

성명 : 한 일

주민등록번호 : [한일 주민등록번호]

주소 : [사업장 주소를 기재하십시오]

위와 같이 씬티어 주식회사 정관을 작성하고 발기인이 기명날인한다.

2025 년 월 일

발 기 인 성명 : 한 일 (인)

발기인회의사록

회 사 명 : 씬티어 주식회사

일 시 : 2025 년 월 일

장 소 : [사업장 주소를 기재하십시오]

참 석 자 : 발기인 한일 (발행주식총수 2,000 주 보유, 100%)

위 장소에서 위 일시에 발기인 전원이 출석하여 발기인회를 개최하고, 발기인 한일을 의장으로 선임하였다. 의장은 의사정족수 충족을 확인하고 개회를 선언한 후 아래 각 안건을 상정하여 심의·의결하였다.

제 1 호 의안 : 정관의 승인

의장은 미리 작성한 씬티어 주식회사의 정관을 낭독하고 그 내용을 설명한 후 승인을 구하였다. 발기인 전원이 이의 없이 이를 원안 가결하였다.

제 2 호 의안 : 설립 시 발행 주식 수 및 발행 가격 결정

의장이 아래와 같이 설립 시 발행할 주식의 수와 발행 가격을 제안하였다.

- 발행주식의 종류 : 기명식 보통주식
- 발행주식의 총수 : 2,000 주
- 1 주의 금액(액면가) : 금 5,000 원
- 발행가액(액면가와 동일) : 1 주 금 5,000 원
- 자본금 합계 : 금 10,000,000 원

발기인 전원이 이의 없이 원안 가결하였다.

제 3 호 의안 : 주식 인수에 관한 사항

발기인 한일이 설립 시 발행하는 주식 2,000 주 전부를 인수하기로 하였다. 발기인 전원이 이의 없이 원안 가결하였다.

제 4 호 의안 : 이사 선임

다음 자를 이사로 선임하는 것을 제안하였다.

- 이사 : 한일

피선임자들은 그 자리에서 취임을 수락하였다. 발기인 전원이 이의 없이 원안 가결하였다.

제 5 호 의안 : 이사의 보수 결정

이사의 보수는 별도 주주총회 결의 시까지 지급하지 아니하는 것으로 하였다. 발기인 전원이 이의 없이 원안 가결하였다.

제 6 호 의안 : 설립비용 및 현물출자 등

설립비용으로 등록세, 교육세, 법무사 보수 등 실비에 해당하는 비용을 회사가 부담하기로 하였다. 현물출자 및 재산인수는 없다. 발기인 전원이 이의 없이 원안 가결하였다.

위 결의 사항을 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장 및 발기인이 기명날인한다.

2025 년 월 일

썸티어 주식회사 (인)

의 장 (발기인) 한 일 (인)

성명 :

이사회 의사록

※ 이사가 2인 이상인 경우에 한하여 사용합니다. 이사 1인인 경우 본 서류는 불필요합니다.

회 사 명 : 씬티어 주식회사

일 시 : 2025 년 월 일

장 소 : [사업장 주소를 기재하십시오]

이 사 : 한일 (참석) / [이사 2 성명] (참석) ※ 추가 이사 있는 경우 기재

의결권의 과반수 출석으로 이사회 성립

위 일시·장소에서 이사 전원이 출석하여 이사회를 개최하였다. 이사 한일을 의장으로 선임하고 개회를 선언한 후 아래 안건을 상정하였다.

제 1 호 의안 : 대표이사 선임

의장은 회사 설립에 따른 대표이사를 선임하기 위해 아래 후보자를 제안하였다.

- 대표이사 후보 : 한 일

출석 이사 전원 찬성으로 한일을 대표이사로 선임하였다. 피선임자 한일은 즉석에서 취임을 수락하였다.

이 의사록을 증명하기 위해 의장 및 이사 전원이 기명날인한다.

2025 년 월 일

션티어 주식회사 (인)

의 장 대표이사 한 일 (인)

성명 :

이 사 성명 : [이사 2 성명] (인)

취임 승낙서

본인은 귀 회사의 대표이사로 선임됨에 있어 이를 승낙합니다.

직 위	대표이사
성 명	한 일 (印)
주민등록번호	[한일 주민등록번호]
주 소	[사업장 주소를 기재하십시오]

2025 년 월 일

썸티어 주식회사 귀중

대표이사 한 일 (인감 날인)

※ 인감증명서 1 부 첨부

주식발행사항 동의서

썸티어 주식회사의 발기인은 상법 제 291 조에 따라 설립 시 발행하는 주식에 관한 사항에 대하여 아래와 같이 동의한다.

— 발행사항 —

회사명	썸티어 주식회사 (XimTier Co., Ltd.)
주식의 종류	기명식 보통주식
발행주식의 수	2,000 주
1 주의 금액(액면가)	금 5,000 원
발행가액	1 주당 금 5,000 원 (액면발행)
자본금 합계	금 10,000,000 원
납입방법	현금 납입
주금납입은행	[주거래 은행명] [지점명]
주금납입기일	2025 년 월 일

2025 년 월 일

썸티어 주식회사 귀중

발기인 성명 : 한 일 (인)

주민등록번호 : [한일 주민등록번호] (인)

주 소 : [사업장 주소를 기재하십시오] (인)

법인설립등기 신청 안내

납부할 세금 및 수수료

구로디지털단지는 비과밀억제권역으로 다음과 같은 세금 감면이 적용됩니다.

항목	자본금 1 천만 원 기준	비고
등록면허세	75,000 원	비과밀억제권역 감면 (서울 일반 225,000 원)
지방교육세	7,500 원	등록면허세의 10%
농어촌특별세	비과세	비과밀억제권역 적용
등기신청수수료	약 20,000 원	인터넷등기소 납부

신청 절차 (온라인 신청 기준)

1. 인터넷등기소(iros.go.kr) 접속 → 법인설립 온라인 신청
2. 자본금 납입 : 대표이사 개인 계좌 → 법인 명의 은행 계좌(잔액증명서 발급)
3. 서류 업로드 : 정관, 의사록, 취임승낙서, 잔액증명서, 인감증명서
4. 등록세·수수료 온라인 납부
5. 등기 완료 후 법인인감증명서 발급
6. 세무서 사업자등록 신청 (법인등기 완료 후 20 일 이내)

설립 후 처리 사항

- ① 법인 은행 계좌 개설 (사업자등록증 + 법인인감증명서 지참)
- ② 4 대보험 취득 신고 (직원 채용 시)
- ③ 세무서 사업자등록 (부가가치세법상 등록)
- ④ 지방세(취득세 등) 납부 완료 확인
- ⑤ 비상주사무실 임대차계약서 보관 (사업자등록 시 필요)

※ 본 서류는 법적 효력이 있는 공식 문서가 아닌 작성 초안입니다.
제출 전 반드시 법무사 또는 변호사의 검토를 받으시기 바랍니다.